



**PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Bourgogne Franche-Comté**

ARRÊTÉ

**portant décision d'examen au cas par cas
en application de l'article R.122-3 du Code de l'environnement :**

**Projet de création d'un poste de transformation HTB pour le stockage d'électricité par batteries
sur le territoire des communes de Vieilmoulin et Sombernon (21)**

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
Préfet de la Côte d'Or

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe III ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2, R.122-3, R.122-5, L.512-7-2 et R.181-14 ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en application de l'article R.122-3-1 du Code de l'environnement ;

Vu la demande d'examen au cas par cas n° 002196/KK P relative à un projet de création d'un poste de transformation HTB pour le stockage d'électricité par batteries sur le territoire des communes de Vieilmoulin et Sombernon (21), reçue complète le 28 mai 2025 et portée par la société NEOEN, représentée par M. Xavier BARBARO ;

Vu l'arrêté de M. le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté n° 25-09-BAG du 14 janvier 2025 portant délégation de signature à M. Olivier DAVID, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) de Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu la décision de M. le directeur de la Dreal n° BFC-2025-01-15-00002 du 17 janvier 2025 portant subdélégation de signature à Mme Muriel CHABERT, cheffe du service Transition Écologique, ainsi qu'à MM. Oscar VINESSE et Olivier BOUJARD, chefs adjoints du service Transition Écologique ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) du 17 juin 2025 ;

Vu la contribution de la direction départementale des territoires (DDT) de la Côte-d'Or du 20 juin 2025 ;

Considérant :

1. la nature du projet,

- qui consiste, sur une emprise de 3,17 ha, en la création d'un poste de transformation HTB privé pour stocker de l'électricité par batteries ; l'installation étant composée principalement d'un poste HTB comprenant un ensemble de locaux techniques (hauteur maximale de 9,2 m, munis de bac de rétention des liquides), de 40 unités de stockage constituées de containers à batteries, de 20 convertisseurs, de dix transformateurs, d'un container de maintenance et de deux citernes souples à incendie de 120 m³ ; les containers contenant du

matériel électrique étant installés sur socles ou plots béton ; les espaces non artificialisés du site étant conservés en prairie fauchée (environ la moitié de l'emprise, selon le dossier) ;

- qui comprend également : la mise en place de pistes lourdes permettant la circulation périphérique et interne des engins de lutte contre les incendies (sur 4 m de large, linéaire non précisé) ; la mise en place de caniveaux et de tranchées, notamment pour le raccordement électrique en tranchée souterraine vers le poste source public de « Vieilmoulin » voisin au nord ; l'installation d'une clôture périphérique (type, linéaire, hauteur non précisés), l'accès au site étant prévu depuis la RD9, via deux portails ; la plantation de haies paysagères sur les bordures nord et est du site, sur environ 500 ml (hauteur, largeur, composition, modalités d'entretien non définies) ; l'ensemble des travaux étant prévu sur une durée de 20 mois ;

- dont l'objectif poursuivi est de permettre le raccordement d'un stockage électrique de 100 MVA / 200 MWh au réseau public d'électricité ; le parc de batteries ayant pour rôle d'assurer l'équilibrage du réseau public, notamment pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables et soutenir les contraintes sur le réseau électrique, par l'injection et le soutirage de puissance électrique en fonction du rapport production / consommation instantané ;

- qui relève de la catégorie n° 32 du tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'environnement, qui soumet à examen au cas par cas les projets de postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes ;

- qui doit faire l'objet d'un permis de construire, d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et, le cas échéant, d'un dossier au titre de la « loi sur l'eau » et d'une évaluation approfondie des incidences Natura 2000 ;

2. la localisation du projet,

- situé le long de la route de « la Chaleur » (RD9), sur le territoire des communes de Vieilmoulin et Sombernon (21) ; sur les parcelles cadastrales n° ZA0001, ZA0002, ZA0003 (Vieilmoulin), ZC0001 et ZC0002 (Sombernon) ; en zone A (réservée aux activités agricoles) du plan local d'urbanisme (PLU) de Sombernon pour la partie est du projet ; la commune de Vieilmoulin à l'ouest relevant du règlement national d'urbanisme (RNU) ; à environ 300 m des habitations les plus proches ; à environ 50 m au sud du poste électrique public de « Vieilmoulin » ;

- sur des terrains occupés par des cultures céréalières ; entourés au sud et à l'est par des terrains agricoles similaires, au nord par la RD9, une bande d'espaces verts d'environ 35 m, puis les infrastructures du poste électrique public de « Vieilmoulin », et à l'ouest par un boisement de feuillus ;

- au sein de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) de type 2 « Auxois » ; au sein du site Natura 2000 « Gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne » (ZSC n° FR2601012) ; au sein d'un espace à prospecter de la sous-trame « pelouses » identifiés dans la trame verte et bleue (TVB) du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) de Bourgogne-Franche-Comté ; en dehors de zone humide inventoriée ; le rapport de pré-diagnostic écologique joint au dossier, qui porte sur une emprise légèrement inférieure à celle retenue pour le projet, concluant en l'absence d'enjeux significatifs au niveau des milieux ouverts, notamment concernant les oiseaux et les chiroptères (les enjeux se concentrant au niveau de la lisière du boisement à l'ouest) ; un approfondissement des enjeux chiroptérologiques pouvant néanmoins utilement être mené, compte-tenu de la situation du projet au sein de la ZSC, notamment pour préciser les interconnexions écologiques entre les espaces boisés et la zone du projet et son utilisation pour la chasse et le transit aux différentes périodes du cycle biologique ;

- au sein du périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) de l'Armançon ; au droit de la masse d'eau souterraine « Marnes et calcaires de la bordure Lias-Trias de l'est du Morvan » (n° FRHG401), intrinsèquement très fortement vulnérable aux pollutions, identifiée en bon état quantitatif et en état chimique médiocre dans l'état des lieux 2019 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Seine Normandie (pression significative liée aux nitrates diffus) ; en zone vulnérable aux nitrates ; en dehors de ressource stratégique identifiée pour l'alimentation en eau potable des populations actuelles et futures dans le Sdage ; en dehors de périmètre de protection de captage d'alimentation en eau potable ; à plus de 900 m du cours d'eau le plus proche au sud ; à environ 400 m de plans d'eau au sud-est ;

- partiellement en zone d'exposition moyenne au retrait-gonflement des argiles (partie ouest de l'emprise) ; en dehors d'autre zone à risque naturel significatif connu ; en dehors de site ou sol pollué recensé ;

- partiellement en zone de présomption de prescription archéologique (sur la commune de Sombernon) ; en dehors d'autre zonage de protection du paysage ou du patrimoine ; à environ 800 m notamment du site inscrit des « Roches de la Fontaine Sainte-Barbe à Vieilmoulin », *a priori* sans co-visibilité du fait de la topographie ;

3. les impacts non notables sur l'environnement et la santé humaine, compte tenu :

- du fait que le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) de Bourgogne-Franche-Comté en vigueur prévoit des travaux de création et de renforcement au niveau du poste source public de « Vieilmoulin » existant à proximité ;
- du fait que la compatibilité du projet avec le PLU de Sombornon pourra être vérifiée dans le cadre de la procédure de permis de construire ; le projet prévoyant en particulier la consommation totale de 3,17 ha d'espaces agricoles, qui sera à décompter aux deux communes d'implantation sur la période 2021-2031 dans le cadre de l'objectif de « zéro artificialisation nette » ;
- de l'inscription du projet dans un paysage déjà marqué par les installations de production, de transport et de distribution d'électricité (poste source existant de « Vieilmoulin », parcs éoliens en fonctionnement) ; le projet prévoyant par ailleurs la plantation de haies paysagères permettant de limiter les visibilités depuis la RD9 ; des photomontages pouvant utilement être réalisés, notamment dans le cadre de la procédure de permis de construire, pour montrer l'insertion paysagère du projet ;
- des conclusions du rapport de pré-diagnostic écologique joint au dossier (intégrant une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000) concernant l'absence d'impacts résiduels significatifs du projet après mise en œuvre de mesures de réduction et d'accompagnement ; celles-ci comprenant une assistance de chantier par un écologue, une adaptation du calendrier des travaux (travaux lourds démarrant entre mi-septembre et fin février, hors période de reproduction des oiseaux, puis poursuite sans interruption), le maintien d'une zone tampon d'au moins 10 m entre la lisière et l'implantation du projet (cette distance étant de préférence à prendre en compte vis-à-vis de la clôture), la mise en défens d'un muret en pierres sèches en limite ouest, l'installation d'une clôture perméable à la petite faune (passages d'au moins 20 x 20 cm tous les 50 m ou pose de grillages à grandes mailles avec un espace d'au moins 15 cm entre le sol et le bas de la clôture) et la création de bandes enherbées fleuries (de 2 à 5 m de largeur sur l'ensemble du périmètre du projet, avec des espèces vivaces, autochtones et mellifères, avec un entretien par fauche automnale et sans utilisation de fertilisants) ; la mise en œuvre de modalités d'implantation et d'entretien des haies paysagères favorables à la biodiversité étant également à prévoir (essences locales, calendrier d'entretien adapté, implantation en pourtour extérieur de clôture afin de favoriser une fonctionnalité de couloir de transit notamment pour les chiroptères...) ; la plus grande vigilance devant être portée à la mise en œuvre et au suivi de l'ensemble de ces mesures compte tenu de l'importante sensibilité écologique du secteur, notamment pour les chiroptères ;
- du fait que les enjeux et mesures supplémentaires liés à Natura 2000 devront, si nécessaire, être pris en compte dans une évaluation approfondie des incidences Natura 2000 ;
- de l'engagement du porteur du projet à mettre en œuvre des mesures d'évitement et de réduction pour respecter les seuils autorisés de bruit en limite de parcelle en phase d'exploitation (optimisation de l'implantation, système de réduction du bruit des ventilateurs, utilisation éventuelle de remblais anti-bruit) ; leur suffisance pouvant être vérifiée, notamment dans le cadre de la procédure ICPE, par la réalisation d'une étude acoustique en préalable à la réalisation du projet, prenant en compte les effets cumulés avec le poste source existant ; la conformité devant être assurée avec les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE, avec l'arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, et avec les émergences sonores mentionnées aux articles R.1336-7 et R.1336-8 du Code de la santé publique (en niveau global et dans les bandes d'octave normalisées) ;
- des dispositions qui devront être mises en œuvre en phase de travaux pour prévenir les nuisances sur les riverains et les usagers (bruit, déchets, poussières, trafic, etc.) ; le chantier devant en particulier respecter l'arrêté préfectoral n°99-242 du 16 juin 1999 relatif à la lutte contre les nuisances sonores (interruption des travaux susceptibles de causer une gêne pour le voisinage entre 20 h et 7 h et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente), l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux émissions sonores des engins de chantier et l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;
- des dispositions prévues pour maîtriser les risques d'incendie, en prenant en compte les préconisations du service départemental d'incendie et de secours (Sdis), avec notamment la mise en place d'évents de suppression, de systèmes de non propagation de cellule à cellule ou de container à container, de distances de sécurité entre équipements, d'une accessibilité du site pour les engins, de réserves à incendie et d'un espacement de 12 m aux clôtures ; la définition d'un protocole d'intervention en cas de départ de feu étant en outre prévue en lien avec le Sdis ; la suffisance des mesures pouvant être vérifiée, notamment dans le cadre de la procédure ICPE ;
- des dispositions qui seront mises en œuvre pour s'assurer de la sécurité routière au niveau de la RD9, en phases de travaux et d'exploitation, notamment au niveau des accès au site, en lien le gestionnaire de la voirie (Conseil départemental de la Côte d'Or) ;

- du fait que les modalités de gestion des eaux pluviales seront à préciser, notamment dans le cadre des procédures ICPE et de permis de construire, en vérifiant notamment la nécessité de déposer un dossier au titre de la « loi sur l'eau » (rubrique 2.1.5.0), en considérant la totalité du bassin versant intercepté et en évaluant les conditions d'écoulement des eaux pluviales avant et après réalisation du projet ;
- des mesures prévues pour prévenir les risques de pollution en phase d'exploitation (bac de rétention, absence d'utilisation de produits fertilisants,...) ; des dispositions complémentaires méritant néanmoins d'être définies en phases de travaux et de démantèlement (gestion des engins, stockage des produits potentiellement polluants, kits anti-pollution, gestion des déchets, information des services concernés en cas d'incident...) ;
- des dispositions qui devront être mises en œuvre pour lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment l'Ambroisie, à risque sanitaire, en application de l'arrêté préfectoral n° 2018-17 du 18 juillet 2018 relatif à la lutte contre cette espèce (élimination des plants et prévention de toute dissémination) ;

ARRÊTE :

Article 1^{er}

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de l'environnement, le projet de création d'un poste de transformation HTB pour le stockage d'électricité par batteries sur le territoire des communes de Vieilmoulin et Sombornon (21) n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l'article R.122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Conformément aux dispositions de ce même article, l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la présente décision.

Conformément au V de l'article R.122-5 du Code de l'environnement, le formulaire d'examen au cas par cas ne permettant pas d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000, la présente décision ne tient pas lieu d'évaluation des incidences Natura 2000.

Article 3

Cette décision est mise en ligne sur le portail de l'évaluation environnementale : <https://evaluation-environnementale.developpement-durable.gouv.fr/#!/public/portalReviews>.

Fait à Besançon, le

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional, et par subdélégation,
la cheffe du service transition écologique
Muriel CHABERT

Voies et délais de recours

- Lorsque la décision **dispense** le projet d'évaluation environnementale :

Conformément à l'avis du Conseil d'État n° 395 916 du 6 avril 2016, une décision de dispense d'évaluation environnementale n'est pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.

Elle peut en revanche être contestée à l'occasion de l'exercice d'un recours contre la décision approuvant le projet.

Elle peut également être contestée par le biais d'un recours gracieux adressé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication sur internet.

- Lorsque la décision **soumet** le projet à évaluation environnementale :

Conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du Code de justice administrative et du Livre IV du Code des relations entre le public et l'administration, la présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication sur internet, des recours suivants :

- un recours gracieux. En application de l'article R.122-3-1 VII du Code de l'environnement, tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité chargée de l'examen au cas par cas qui a pris la décision. Le silence de l'Administration au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite. Après un recours gracieux, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de ce recours ;
- dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux, un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif compétent. Le Tribunal administratif peut être saisi via l'application informatique Télérecours accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Où adresser votre recours ?

Recours gracieux :

Monsieur le Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté
Dreal Bourgogne-Franche-Comté
5 Voie Gisèle Halimi
BP 31269
25005 Besançon cedex

Recours hiérarchique :

Madame la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche
CGDD/SEVS
Tour Sequoia
92055 La Défense cedex

Recours contentieux :

Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
25044 Besançon cedex 3

ou par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.